МОНГОЛ УЛСЫН ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2020 оны 05 дугаар сарын 26 №3/09 Улаанбаатар хот

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ ПРОКУРОР, ТӨРИЙН ХУУЛЬ ЦААЗЫН ТЭРГҮҮН ЗӨВЛӨХ Б.ЖАРГАЛСАЙХАН ТАНАА

Комисст хандаж ... аймгийн .... сумын ...дүгээр баг, ... тоотод оршин суугч иргэн ... ирүүлсэн гомдолдоо “түүний нөхөр ...-ын холбогдсон хэргийг үнэн зөв шийдэхгүй, хугацаа хэтрүүлэн хорьсонд гомдолтой байгаа” тухай дурджээ.

Гомдлын дагуу холбогдох ажиллагааг газар дээр нь явуулахад “Сум дундын 27 дугаар шүүхийн шүүгчийн 2015 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдрийн Сэжигтнээр цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээ авах тухай 19 дүгээр захирамжаар ..-ыг сэжигтнээр цагдан хорьсон бөгөөд тус шүүхийн шүүгчийн 2015 оны 02 дугаар сарын 12-ны өдрийн 19а дугаартай захирамжаар яллагдагчаар цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээ авч, яллагдагчаар цагдан хорих хугацааг 2 удаа сунгаж 90 хоног цагдан хорьсон бөгөөд тус шүүхийн шүүгчийн 2015 оны 05 дугаар сарын 20-ны өдрийн 19г дугаартай “Цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээг өөрчлөх тухай” захирамжаар батлан даалтад гаргасан байна.

.... аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2016 оны 01 дүгээр сарын 28-ны өдрийн “Хэргийг нэмэлт мөрдөн байцаалт хийлгэхээр прокурорт буцаах тухай” 20 дугаартай тогтоолоор түүнд холбогдох хэргийг прокурорт буцаасан бөгөөд ..-ын урьд авсан таслан сэргийлэх арга хэмжээг өөрчилж цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээ авч шийдвэрлэсэн ба тус шүүхийн шүүгчийн 2016 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдрийн .. дугаартай захирамжаар үргэлжлүүлэн 30 хоног цагдан хорьж, мөн тус шүүхийн шүүгчийн 2016 оны 03 дугаар сарын 09-ний өдрийн ... дугаартай захирамжаар 2016 оны 04 дүгээр сарын 19-ний өдөр хүртэл буюу 40 хоног цагдан хорих хугацааг сунгаж, 2016 оны 04 дүгээр сарын 19-ний өдөр тус шүүхийн шүүгчийн ..дугаартай захирамжаар таслан сэргийлэх арга хэмжээг өөрчилж батлан даалтад гаргажээ.

Улмаар .... аймаг дахь Сум дундын анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2016 оны 08 дугаар сарын 18-ны өдрийн 303 дугаартай Шүүгдэгч нарт урьд авсан таслан сэргийлэх арга хэмжээг өөрчлөх тухай захирамжаар хэргийг шүүх хуралдаанаар шийдвэрлэх хүртэл буюу 5 хоногийн хугацаагаар цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээг ...-д авсан бөгөөд шүүх хурлыг 2 удаа хойшлуулж, тус шүүхийн 2016 оны 09 дүгээр сарын 01-ний өдрийн 74 дугаартай “Хэргийг нэмэлт мөрдөн байцаалтад буцаах тухай” тогтоолоор түүнд холбогдох хэргийг нэмэлт мөрдөн байцаалтад буцааж, хэргийг прокурорт очтол цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээг хэвээр үргэлжлүүлэхээр шийдвэрлэсэн байна.

... аймаг дахь Сум дундын анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2016 оны 09 дүгээр сарын 29-ний өдрийн ... дугаартай "Цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээг өөрчлөх тухай" захирамжаар ...-ын цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээг өөрчилж, батлан даалтад өгөх таслан сэргийлэх арга хэмжээ авсан байх ба 2017 оны 09 дүгээр сарын 11-ний өдөр тус шүүхийн шүүгчийн 118 дугаартай "Хязгаарлалт тогтоох таслан сэргийлэх арга хэмжээг өөрчлөх тухай" захирамжаар дахин цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээ авч, 2017 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдөр цагдан хорих хугацааг 30 хоногоор сунгаж, 2017 оны 11 дүгээр сарын 03-ны өдөр цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээг өөрчилж, барьцаа авах таслан сэргийлэх арга хэмжээ авчээ.

.... аймаг дахь Сум дундын анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2019 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн 2019/ЦХШ3/115 дугаартай "Яллагдагчаар цагдан хорих тухай" захирамжаар 30 хоног цагдан хоригдсоноос хойш өнөөдрийг хүртэл цагдан хоригдож байна.

... аймаг дахь Сум дундын анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2019 оны 08 дугаар сарын 27-ны өдрийн 410 дугаартай "Хэргийг харьяаллын дагуу шилжүүлэх тухай" захирамжаар ..-д холбогдох хэргийг ... аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь Сум дундын шүүхэд харьяаллын дагуу шилжүүлсэн бөгөөд тус шүүхийн шүүгчийн 2020 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдрийн "Шүүгдэгчийг шилжүүлэн хорих тухай" 26 дугаартай захирамжаар ..-ыг Хөвсгөл аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын Цагдан хорих байрнаас Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх хэлтсийн Цагдан хорих байранд шилжүүлэн цагдан хорьжээ.

... овогтой ...-ын нийт цагдан хоригдсон хугацааг шалгаж үзэхэд 2020 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдрийн байдлаар нийт 18 сар 33 хоног хоригдож байх бөгөөд үүнээс сэжигтнээр 13 хоног, яллагдагчаар 471 хоног, шүүгдэгчээр 89 хоног цагдан хорьсон байна.

Мөн түүнд холбогдох эрүүгийн хэргийг шүүхэд 3 удаа шилжүүлж, 3 удаа нэмэлт мөрдөн байцаалтад буцааж, шүүх хуралдааныг 6 удаа хойшлуулсан бөгөөд Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь Сум дүндын шүүхийн 2020 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдрийн шийтгэх тогтоолоор түүнд 4 жил 2 сарын хорих ял оногдуулжээ.

Гомдлын дагуу ..-аас тайлбар авч, тодруулахад "Би удаан хугацаагаар цагдан хоригдож байна. Мөн надад холбогдох хэргийг шийдвэрлэхгүй удаж байна. Би анх 2015 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдрөөс эхлэн цагдан хоригдсон. Түүнээс хойш 5 удаа удаан хугацаагаар цагдан хоригдсон бөгөөд нийт 1 жил 7 сар буюу 567 хоног цагдан хоригдож байна. Миний холбогдсон хэргийг шүүх рүү удаа дараа шилжүүлж байсан боловч олон удаа хойшлогдсон. Би прокурор болон шүүхэд удаа дараа гомдол гаргасан боловч огт шийдвэрлэж өгөөгүй. Мөн Завхан аймгийн нутаг дэвсгэрт хэрэг хийгээгүй Хөвсгөл аймагт хэрэг хийсэн байхад яагаад шилжүүлснийг ойлгохгүй байгаа. Завхан аймаг дахь цагдан хорих байранд шилжиж ирснээс хойш ар гэртэйгээ уулзаж эргэлт авч чадахгүй, өмгөөлөгчтэйгөө уулзаж эрх зүйн туслалцаа авч чадахгүй миний эрх зүйн байдлыг дордуулж байна." гэх тайлбарыг өгчээ.

Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын 9 дүгээр зүйлийн 9.1 дэх хэсэгт "хүн бүр эрх чөлөөтэй, халдашгүй дархан байх эрхтэй. Хэнийг ч дур мэдэн баривчлах буюу цагдан хорьж болохгүй. ... хуульд заасан үндэслэл, журмаас гадуур хэний ч эрх чөлөөнд халдаж болохгүй." 9 дүгээр зүйлийн 9.3 дахь хэсэгт "Баривчлагдсан буюу эрүүгийн хэрэгт буруутгагдсан аль ч хүнийг шүүгч буюу хуулийн дагуу шүүн таслах эрх бүхий албан тушаалтанд даруй шилжүүлэх бөгөөд хүн хэргээ боломжийн богино хугацаанд шүүхээр шийдвэрлүүлэх буюу суллагдах эрхтэй." гэж тус тус заасан байдаг. Тус баримт бичиг нь оролцогч улсуудад шууд үүрэг болгосон олон улсын гэрээ бөгөөд Монгол Улс тус гэрээнд 1974 онд нэгдэн орж, соёрхон баталсан билээ.

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 10 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэгт “Монгол Улсын олон улсын гэрээ нь соёрхон баталсан буюу нэгдэн орсон тухай хууль хүчин төгөлдөр болмогц дотоодын хууль тогтоомжийн нэгэн адил үйлчилнэ.” гэж заасны дагуу Монгол Улсын төр Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай пактын дээрх заалтыг биелүүлэх үүрэгтэй юм.

Мөн Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 13 дахь заалтад “...хуульд заасан үндэслэл, журмаас гадуур дур мэдэн хэнийг ч нэгжих, баривчлах, хорих, мөрдөн мөшгих, эрх чөлөөг нь хязгаарлахыг хориглоно...”, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 14.10 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт “Хэргийн ээдрээ төвөгтэй байдлыг харгалзан яллагдагчийг цаашид цагдан хорих зайлшгүй шаардлагатай бол шүүх цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээний хугацааг тухай бүр 1 сар хүртэл хугацаагаар сунгах ба яллагдагчийг цагдан хорих нийт хугацаа Эрүүгийн хуульд хорих ялын дээд хэмжээг 5 жил хүртэл хугацаагаар оногдуулахаар заасан гэмт хэрэгт 12 сар, Эрүүгийн хуульд хорих ялын дээд хэмжээг 5 жилээс дээш хугацаагаар оногдуулахаар заасан гэмт хэрэгт 18 сараас хэтэрч болохгүй” гэж заасан байна.

Түүнчлэн Прокурорын тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1 дэх хэсэгт “Прокурор хуульд заасан чиг үүргээ хэрэгжүүлэхдээ хүний эрх, эрх чөлөө, нийтийн ашиг сонирхлы гхамгаалах, түүнийг зөрчигдөхөөс сэргийлэх, зөрчигдсөн эрхийг сэргээх арга хэмжээ авна.” гэж заажээ.

Комиссын гишүүн Завхан аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын Цагдан хорих байранд хоригдож буй ...-ын гомдлын дагуу биечлэн уулзаж, холбогдох баримт, материалтай танилцахад тус аймгийн Прокурорын газрын ял эдлүүлэх ажиллагаанд хяналт тавих хяналтын прокурор нь ээлжийн амралттай байсан бөгөөд хяналтын прокурор Д.Шинэбал хариуцан ажиллаж байсан хэдий ч ...-д холбогдох хэрэг, цагдан хоригдож буй хугацааны талаар ямарч ойлголт, мэдээлэлгүй байсан ба Прокурорын ёс зүйн дүрмийн 6.1-д “Прокурор нь өөрийн бүхий л үйл ажиллагаа, биеэ авч явах байдлаараа прокурорын байгууллагын нэр хүндийг хамгаалж, олон нийтийн итгэл, хүндэтгэлийг хүлээж байна” гэж заасныг зөрчсөн үйлдэл, эс үйлдэхүй гаргасан болно.

Дээрхээс үзэхэд ...-ыг гэмт хэрэгт холбогдуулан нийт 18 сар 33 хоног цагдан хорьж, удаан хугацаагаар буюу 5 жил шалгасан нь прокурорын байгууллага эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд болон ял эдлүүлэх ажиллагаанд хяналт тавих үүргээ хангалттай биелүүлэхгүй байгааг харуулж байх бөгөөд улмаар ..-ын халдашгүй чөлөөтэй байх, хүн хэргээ боломжийн богино хугацаанд шүүхээр шийдвэрлүүлэх буюу суллагдах эрх нь зөрчигдсөн байж болзошгүй байх бөгөөд аливаа этгээдийг хангалттай нотлох баримт байхгүй байхад яллагдагчаар татах, удаан хугацаагаар цагдан хорьж шалгах, залхаах нь эрүү шүүлтийн нэг хэлбэрт хамаардаг.

Иймд дээрх асуудлыг анхааралдаа авч, цаашид аливаа этгээдийг гэмт хэрэгт холбогдуулан шалгахдаа хуульд заасан үндэслэл журмын дагуу хяналт тавьж, аль болох богино хугацаанд хэргийг шүүхээр шийдвэрлүүлэх, ялангуяа орон нутагт ажиллаж буй прокуроруудын эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа болон ял эдлүүлэх ажиллагаанд тавих хяналтыг сайжруулах, прокуроруудын хүний эрхийн талаарх мэдлэг ойлголтыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр сургалт зохион байгуулах, олон улсын гэрээ конвенц болон дотоодын хууль тогтоомжоор баталгаажуулсан хүний эрхийг хангаж, хүний эрхийн зөрчил гаргахгүй байх, урьдчилан сэргийлэх талаар тодорхой, үр дүнтэй арга хэмжээ авахуулахаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн дагуу энэхүү Зөвлөмжийг хүргүүлэв.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт “Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага,

албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биөлүүлэх үүрэгтэй" гэж заасны дагуу холбогдох арга хэмжээ авч, зөвлөмжийн дагуу авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 60 хоногийн дотор манайд хариу ирүүлнэ үү.

Хавсралт ... хуудастай.

Хувийг гомдол гаргагчдад.

ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН
ГҮЙЦЭТГЭГЧ, ГИШҮҮН П.ОЮУНЧИМЭГ